

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1277/2532

พนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์

โจทก์

นายกำเนิด สร้อยสีทา

จำเลย

นายกำเนิด สร้อยสีทา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันขอใช้หลักทรัพย์ที่ได้ยื่นไว้เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7,8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91, 371 ฯลฯ เรียงกระทงลงโทษ ฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน ฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในที่ชุมนุมชนโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7 ประกอบด้วยมาตรา 72 วรรคสาม ที่แก้ไขแล้วกระทงหนึ่งและมีความผิดฐานพาอาวุธปืนไปในที่ชุมนุมชนที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการรื่นเริงและการมหรสพโดยไม่ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย ตามมาตรา 8 ทวิ วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 72 ทวิ วรรคสองที่แก้ไขแล้ว และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 แต่ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 72 ทวิ วรรคสอง ที่แก้ไขแล้ว ซึ่งเป็น

กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดอีกกระทงหนึ่ง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าประสงค์
จะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 29,28)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยตีราคาประกัน
100,000 บาท (อันดับ 12)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกา
ของจำเลยประกอบด้วย แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยยื่นฎีกาแล้วหรืออย่างไร จึงไม่มีเหตุที่
จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างนี้ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกา
ของจำเลยประกอบด้วย แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยยื่นฎีกาแล้วหรืออย่างไร จึงไม่มีเหตุที่
จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างนี้ให้ยกคำร้อง

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ